Bedingungen für die App-Idee-Bewertung

Entwurf – unverbindlich, Stand 11/2026. Maßgeblich ist der im Einzelfall unterzeichnete Vertrag.

Anbieter: Thomas Reinke, handelnd unter der Marke „torecon“, Roesgenstr. 22, 53474 Ahrweiler, info@torecon.de (im Folgenden „torecon“).

1. Geltungsbereich

1. Diese Bedingungen gelten für die App-Idee-Bewertung durch torecon.
2. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer und Selbständige im Sinne von § 14 BGB. Der Kunde bestätigt bei der Beauftragung, dass er in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
3. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nicht.

2. Leistung

torecon bewertet die vom Kunden beschriebene App-Idee und liefert einen **schriftlichen Bericht als PDF** mit:

1. **Zielgruppe:** für wen die App gedacht ist und wie groß der Bedarf eingeschätzt wird,
2. **Wettbewerb** im App Store und bei Google Play: vergleichbare Apps, ihre Stärken und Lücken,
3. **Technische Machbarkeit:** Umsetzbarkeit mit dem Technik-Stack von torecon, Risiken, nötige Drittanbieter,
4. **Aufwands- und Kostenschätzung** für die Entwicklung, gegliedert in mögliche Bauabschnitte, einschließlich einer Schätzung der laufenden Kosten Dritter (z. B. Store-Gebühren, Hosting, KI-Nutzung),
5. **Monetarisierung:** passende Erlösmodelle (z. B. Abo, Einmalkauf) und deren Voraussetzungen,
6. **Klare Empfehlung:** bauen, anpassen oder lassen, mit Begründung.

Zum Bericht gehört ein **kurzes Gespräch** (per Video oder Telefon, bis zu [Dauer] Minuten), in dem torecon den Bericht erläutert und Fragen beantwortet.

Die Kostenschätzung ist unverbindlich. Ein verbindlicher Festpreis entsteht erst durch ein individuelles Angebot für die Entwicklung.

3. Ablauf und Lieferzeit

1. Der Kunde beschreibt seine Idee in Textform (Ziel, Zielgruppe, wichtigste Funktionen, ggf. Skizzen) und beantwortet Rückfragen.
2. torecon liefert den Bericht innerhalb von **[Lieferzeit]** nach Eingang der vollständigen Beschreibung und, bei Zahlung vorab, nach Zahlungseingang.
3. Das Gespräch wird nach Lieferung des Berichts gemeinsam terminiert.

4. Preis und Zahlung

1. Die App-Idee-Bewertung kostet **[Festpreis] €** (Festpreis).
2. Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet (Kleinunternehmerregelung). Der Preis ist ein Endpreis.
3. Die Zahlung erfolgt nach Vereinbarung **vorab** oder innerhalb von **14 Tagen** nach Rechnungsstellung ohne Abzug.

5. Vertraulichkeit

1. **Die Idee bleibt beim Kunden.** torecon nutzt die Idee weder selbst noch gibt sie diese an Dritte weiter.
2. torecon behandelt alle Angaben des Kunden und den Bericht vertraulich. Die Pflicht gilt auch nach Abschluss des Auftrags. Ausgenommen sind Informationen, die öffentlich bekannt sind oder torecon bereits bekannt waren.
3. Allgemeine Marktkenntnisse, die torecon bei der Recherche gewinnt (z. B. zu Wettbewerbs-Apps), darf torecon weiter verwenden, ohne die Idee des Kunden offenzulegen.
4. Eine Nennung des Kunden als Referenz erfolgt nur mit seiner Zustimmung.

6. Nutzungsrechte am Bericht

Der Kunde darf den Bericht für eigene Zwecke unbeschränkt nutzen, auch gegenüber Investoren, Partnern oder anderen Entwicklern.

7. Keine Erfolgsgarantie

Der Bericht ist eine fachliche Einschätzung auf Grundlage der Angaben des Kunden und der zum Zeitpunkt der Erstellung verfügbaren Informationen. torecon garantiert weder den wirtschaftlichen Erfolg der App noch die Zulassung durch Apple oder Google. Die Entscheidung über die Umsetzung trifft der Kunde. Rechts-, Steuer- und Finanzberatung ist nicht Gegenstand der Leistung.

8. Haftung

1. torecon haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz.
2. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet torecon nur bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, also einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Die Haftung ist dann auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.
3. Im Übrigen ist die Haftung bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

9. Verhältnis zur Entwicklung

Beauftragt der Kunde torecon anschließend mit der Entwicklung, gelten dafür der Entwicklungsvertrag App und das individuelle Angebot. Eine Verpflichtung zur Beauftragung besteht nicht.

10. Schlussbestimmungen

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand der Sitz von torecon.
3. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Textform (z. B. E-Mail).
4. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.